

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2539 พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นาย ประสงค์ แก้วศรีทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันลักยาปราบวัชพืช 15 ลังของผู้เสียหายไปโดยทุจริตหรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวกร่วมกันรับของโจรยาปราบวัชพืช 13 ลังของผู้เสียหายไว้คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวมิได้มีข้อความใดระบุยืนยันหรือทำให้เข้าใจได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรเลยเพียงแต่บรรยายข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพื่อให้ศาลวินิจฉัยเลือกลงโทษตามที่ศาลจะพึงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของโจทก์คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นฟ้องที่บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีจึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5)

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายลักยาปราบวัชพืช ยี่ห้อราวด์อัฟ 15 ลัง ปริมาณ 300 ลิตร ราคา 144,000 บาท ของบริษัทสยามปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เสียหายไปโดยทุจริต โดยในการลักทรัพย์คนร้ายได้ร่วมกันงัดกระดานฝากั้นข้างประตูห้องเก็บ

ของของผู้เสียหาย แล้วเอามือล้วงกลอนประตูจนหลุดออก อันเป็นการทำอันตรายสิ่ง
กีดกันสำหรับคุ้มครองทรัพย์สินต่อมาเจ้าพนักงานยึดยาปราบวัชพืช ยี่ห้อราวด์อัฟ
จำนวน 13 ลังปริมาณ 260 ลิตร ราคา 124,800 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้
เสียหายที่คนร้ายร่วมกันลักไปอยู่ในครอบครองของจำเลยกับพวกเป็นของกลาง
ทั้งนี้โดยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจำเลยกับพวกเป็นคนร้ายลักเอาทรัพย์สิน
ของผู้เสียหายไปโดยทุจริตหรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวกได้ร่วมกันรับเอาทรัพย์สินของ
กลางของผู้เสียหายไว้ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลัก
ทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 357 ให้จำเลยคืน
หรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 19,200 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
357 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83 จำคุก 4 ปี ข้อหาลักทรัพย์ให้ยกฟ้อง และที่โจทก์
ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 19,200 บาท แก่ผู้เสียหายนั้น
เห็นว่า ศาลมิได้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์คำขอส่วนนี้ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งในข้อ 1 และข้อ 2 มิได้มีข้อความ
ใดที่บรรยายระบุยืนยันหรือทำให้เข้าใจได้ว่า โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่าจำเลยได้
กระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือฐานรับของโจรเลย เพราะตามฟ้องข้อ 1 โจทก์บรรยายมี
ใจความสำคัญเพียงว่า มีคนร้ายหลายคนร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปเท่านั้น

ส่วนตามฟ้องข้อ 2 ก็บรรยายเพียงแต่ว่าหลังเกิดเหตุลักทรัพย์ตามข้อ 1 จำเลยกับพวกอีกคนหนึ่งร่วมกันครอบครองทรัพย์ของผู้เสียหายที่ถูกลักไปนั้นพาหนีไป และต่อมาวันที่ 16 มิถุนายน 2528 เจ้าพนักงานยึดทรัพย์ส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายไปขณะที่ยู่ในความครอบครองของจำเลยกับพวก จึงยึดไว้เป็นของกลาง ซึ่งก็ได้ปรากฏข้อความใด ๆ ว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่รับของโจรทรัพย์ของผู้เสียหายเช่นเดียวกัน และด้วยเหตุที่โจทก์ยังไม่แน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมานั้นเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร โจทก์จึงได้สรุปข้อกล่าวหาว่าจำเลยร่วมกับพวกเป็นคนร้ายที่ลักทรัพย์ของผู้เสียหาย หรือมิฉะนั้นจำเลยกับพวกก็เป็นคนร้ายที่ร่วมกันรับของโจรทรัพย์ของผู้เสียหายนั้นมาทั้งสองฐาน เพื่อให้ศาลวินิจฉัยเลือกลงโทษตามที่ศาลจะพึงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของโจทก์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องในลักษณะเช่นนี้ได้ คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นฟ้องที่บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้วหาใช่เป็นฟ้องที่ขัดกันหรือเคลือบคลุมดังที่จำเลยฎีกาไม่

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ